

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1162/2536

นาย แม้น กอง สัมฤทธิ์  
นาย พัทธ์ชัย พูน ผล กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1401

แม้โจทก์จะเพิงปลูกบ้านในที่ดินโฉนดเลขที่ 58 เมื่อปลายปี 2519 ซึ่งเชื่อได้ว่าโจทก์ได้ใช้ทางเดินพิพาทด้วยตนเองเดินออกสู่ถนนทางสาธารณะตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งจำเลยปิดกั้นทางเดินพิพาทเมื่อเดือนเมษายน 2528 รวมเวลาที่โจทก์ใช้ทางเดินพิพาทด้วยตนเองไม่ถึง 10 ปี ก็ตาม แต่โจทก์ก็รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 58 มาจาก ฟ. ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเดิมมาตั้งแต่ปี 2515 ซึ่งฟ. และครอบครัวได้ใช้ทางเดินพิพาทเดินออกถนนสาธารณะมาตั้งแต่ปี 2515 ตลอดมา การใช้ทางเดินพิพาทของ ฟ. และครอบครัวก่อนที่โจทก์จะเข้ามาปลูกบ้านในที่ดินจึงเป็นการใช้แทนโจทก์ เมื่อรวมระยะเวลาตั้งแต่ ฟ. และครอบครัวใช้ทางเดินพิพาทแทนโจทก์ ในปี 2515 ตลอดมาจนกระทั่งโจทก์ใช้ทางเดินพิพาทด้วยตนเองในปี 2519 ต่อ ๆ มาจนจำเลยปิดกั้นทางเดินพิพาทเมื่อเดือนเมษายน 2528 ก็เป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว ทางเดินพิพาทจึงตกเป็นการจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 58 ของโจทก์

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 58 จำเลยทั้งห้าเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันและเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 74 ที่ดินจำเลยอยู่ติดต่อกับที่ดิน

ของโจทก์ด้านทิศตะวันออก โจทก์และประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับที่ดินดังกล่าว ได้ใช้ทางเดินกว้างประมาณ 1.50 เมตร ผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ 74 ของจำเลย ออกสู่ถนนสาธารณะตั้งแต่ครั้งที่นายทบ พูนผล บิดาจำเลยยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งที่ดินตกมาเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยทั้งห้าโดยสงบเปิดเผยรวมเป็นระยะเวลาติดต่อกันประมาณ 14 ปีแล้ว จึงได้สิทธิการจำยอมในการใช้ทางเดินผ่านที่ดินของจำเลย เมื่อประมาณเดือนเมษายน 2529 จำเลยกับพวกได้ร่วมกันขุดร่องน้ำกว้างประมาณ 1 วาลีก 1 วาตัดทางเดิน นอกจากนี้จำเลยยังได้ร่วมกันปักหลักไม้กั้นทางออกสู่ถนนสาธารณะเหลือช่องทางเดินไว้ 1 ศอกเศษ และปลูกไม้ยืนต้นและไม้ล้มลุกบนทางเดิน ขอให้พิพากษาว่าทางพิพาทตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องรูปสี่เหลี่ยม เป็นทางการจำยอม ห้ามจำเลยและบริวารปิดกั้นหรือกระทำการใดอันเป็นเหตุให้สัญจรไปมาไม่ได้ ให้จำเลยกลบร่องน้ำตามแผนที่สังเขปรูปสี่เหลี่ยมให้อยู่ในสภาพเดิม และรื้อถอนรั้วไม้และต้นไม้ที่ปลูกบนทางพิพาทออกไปให้หมดสิ้น และให้จดทะเบียนสิทธิการจำยอมในที่ดินของจำเลย หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 74 ร่วมกับจำเลยที่ 4 โจทก์ไม่ใช่เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 58 โจทก์หรือประชาชนไม่เคยใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งในที่ดินของจำเลยเป็นทางเดินผ่านออกสู่ถนนสาธารณะ โจทก์ได้ใช้ที่ดินบางส่วนของนายพื่อน นางนพเก้า ออกสู่ถนนสาธารณะเมื่อประมาณ 3 ปี ก่อนวันฟ้องมีเหตุโกรธเคืองกัน นายพื่อนนางนพเก้า จึงทำรั้วปิดกั้นตลอดแนวเขตที่ดิน โจทก์ไม่มีทางเดินออกสู่ถนนสาธารณะได้ โจทก์ได้ขออาศัยเดินผ่านที่ดินจำเลยออกสู่ถนนสาธารณะเป็นทางเดินกว้างประมาณ 50 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20 วา จำเลยได้ทำรั้วไม้ไผ่ตามแนวด้านติดถนนสาธารณะ

เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกมิให้เข้ามาในที่ดินจำเลย แต่เว้นช่องไว้ให้โจทก์เดินผ่าน  
ออกได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งห้าเปิดทางภารจำยอมในที่ดินของจำเลย  
ทั้งห้าตามแผนที่พิพาทเอกสารหมาย จ.3 ตามแนวเส้นสีม่วง กว้างประมาณ 1.50  
เมตร ตลอดแนว ให้จำเลยกลบร่องน้ำและรื้อถอนรั้วและต้นไม้ออกจากทางพิพาท  
ให้จำเลยไปจดทะเบียนทางพิพาทเป็นทางภารจำยอมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อ  
ประโยชน์แก่ที่ดินของโจทก์ หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็น  
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 58 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี  
จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับนางสาวราย ภรรยาโจทก์ ปรากฏตามสำเนาโฉนดที่ดิน  
เอกสารหมาย จ.1 โจทก์และภรรยาปลูกบ้านอยู่ในที่ดินดังกล่าว จำเลยทั้งห้าเป็น  
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 74 หมู่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี  
จังหวัดปทุมธานี ปรากฏตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมาย จ.2 ที่ดินของโจทก์และ  
จำเลยทั้งห้าอยู่ติดต่อกัน ทางเดินพิพาทในคดีนี้ปรากฏตามบริเวณเส้นสีม่วงในแผนที่  
พิพาทเอกสารหมาย จ.3 คดีมีปัญหาวินิจฉัยว่าโจทก์ใช้ทางเดินพิพาทจนทางเดิน  
พิพาทตกเป็นการจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า ที่โจทก์นำสืบว่าโจทก์และ  
ชาวบ้านได้ใช้ทางเดินพิพาทเดินออกสู่ถนนสาธารณะ ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของจำเลยนั้น  
นอกจากโจทก์จะเบิกความยืนยันเช่นนั้นแล้ว นายทองหล่อ หรือหล่อ เดชบุญ พยาน

โจทก์ก็เบิกความสนับสนุนคำเบิกความของโจทก์ดังกล่าวนายทองหล่อหรือหล่อนี้ นอกจากจะเกิดและอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูนตลอดมาและมีบ้านอยู่ใกล้ทางเดิน พิพาทางเพียง 10 วา ซึ่งย่อมมีโอกาสรู้เห็นว่าใครใช้ทางเดินพิพาทางเดินออกสู่ถนน สาธารณะบ้างแล้ว ยังเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน มาถึง 10 ปี และไม่ ปรากฏมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยทั้งห้า จึงไม่มีเหตุที่จะแกล้งเบิกความให้เป็นผล ร้ายแก่จำเลย คำเบิกความของนายทองหล่อจึงมีน้ำหนักน่ารับฟัง นอกจากนั้นโจทก์ ยังมีนายถวิล เพิ่มลาภ นายบุญส่ง พูนผลซึ่งมีบ้านพักอาศัยอยู่คนละฝั่งคลองกับ โจทก์จำเลย เบิกความสอดคล้องกันว่าการเดินทางออกถนนสาธารณะต้องพายเรือ ข้ามคลองมาจอดที่บริเวณหน้าบ้านโจทก์แล้วเดินตามทางเดินพิพาทางเดินออกถนน สาธารณะสอดคล้องกับคำเบิกความของโจทก์และนายทองหล่อหรือหล่อที่จำเลย นำสืบว่า โจทก์ไม่เคยเดินผ่านที่ดินจำเลย โดยเมื่อจะออกถนนสาธารณะ โจทก์เดิน ผ่านที่ดินนางนพเก้า กับที่นำสืบว่าชาวบ้านที่อยู่คนละฝั่งคลองกับโจทก์จำเลยเมื่อจะ ออกถนนสาธารณะจะจอดเรือที่บ้านนายทองหล่อหรือหล่อแล้วเดินผ่านที่ดินนางนพเก้า หรือนายทองหล่อหรือหล่อออกถนนสาธารณะนั้น ก็ขัดกับคำเบิกความของนาง นพเก้า นิยมมาก พยานจำเลยที่เบิกความว่า ที่ดินจำเลยเส้นสีม่วงในแผนที่พิพาทาง เป็นคันสวนเป็นทางเดินประมาณ 1 วาเศษเคยเห็นโจทก์เดินตามเส้นสีม่วงออกสู่ ถนนสาธารณะประมาณ 7-8 ปีชาวบ้านที่อยู่คนละฝั่งคลองจะออกถนนสาธารณะต้อง นำเรือมาจอดที่หน้าบ้านโจทก์ และขัดกับที่นายชะโอต ผู้มีบุญ พยานจำเลยเบิกความ ตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า นายชะโอตและชาวบ้านเคยเดินในทางเดินพิพาทางมา 10 กว่าปีเป็นการเจือสมข้อนำสืบของโจทก์ข้อนำสืบของจำเลยจึงไม่น่ารับฟัง พยานหลัก ฐานของโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ และชาวบ้านได้ใช้ทางเดินพิพาทางเป็นทางเดินออกสู่ถนนสาธารณะ ปัญหาต่อไปมีว่า โจทก์ได้ใช้ทางเดินพิพาทางเดินออกสู่ถนนสาธารณะจนทางเดินพิพาทางเป็นทางภาร จำยอมหรือไม่ ในปัญหาดังกล่าว ได้ความจากนายทองหล่อและนายบุญส่งว่าพยาน

และชาวบ้านใช้ทางเดินพิพาทเดินออกถนนสาธารณะมา 10 กว่าปีแล้ว ตรงกับที่นาย ชะโอตพยานจำเลยเบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า นายชะโอต และชาวบ้าน เคยเดินในทางเดินพิพาทมา 10 กว่าปีแล้วและได้รับความจากนายบุญส่งต่อไปว่าถนน สาธารณะสร้างเมื่อปี 2515 เช่นนี้เชื่อได้ว่าทางเดินพิพาทถูกใช้เป็นทางเดินออกถนน สาธารณะตั้งแต่ปี 2515 นั้นเอง กับได้รับความจากนายประยงค์ กลิ่นขจร พยานโจทก์ ซึ่งเป็นบุตรนายฟุ้ง กลิ่นขจรเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 58 คนเดิมก่อนจะ โอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์และนางสาวรายบุตรสาวนายฟุ้งว่า นายประยงค์เกิดและอยู่ใน ที่ดินโฉนดเลขที่ 58 ตลอดมาจนกระทั่งย้ายไปอยู่ฝั่งคลองตรงกันข้าม ระหว่างที่อยู่ กับนายฟุ้ง ครอบครัวของนายประยงค์ได้เดินตามทางเดินพิพาทออกถนนสาธารณะ เช่นเดียวกับชาวบ้านคนอื่นซึ่งนายประยงค์กับนายฟุ้งบิดาก็คงจะใช้ทางเดินพิพาท เดินออกสู่ถนนสาธารณะตั้งแต่ปี 2515 เป็นต้นมาเช่นกัน ดังนั้น แม้โจทก์จะเพิ่งปลูก บ้านในที่ดินโฉนดเลขที่ 58 เมื่อปลายปี 2519 ซึ่งเชื่อได้ว่าโจทก์ได้ใช้ทางเดินพิพาท ด้วยตนเองเดินออกสู่ถนนทางสาธารณะตั้งแต่นั้นมา จนกระทั่งจำเลยปิดกั้นทางเดิน พิพาทเมื่อเดือนเมษายน 2528 รวมเวลาที่โจทก์ใช้ทางเดินพิพาทด้วยตนเองไม่ถึง 10 ปีก็ตามแต่โจทก์ก็รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 58 มาจากนายฟุ้งผู้เป็นเจ้าของ เดิมมาตั้งแต่ปี 2515 ดังปรากฏตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.1 ซึ่งนายฟุ้ง และครอบครัวได้ใช้ทางเดินพิพาทเดินออกถนนสาธารณะมาตั้งแต่ปี 2515 ตลอดมา การใช้ทางเดินพิพาทของนายฟุ้งและครอบครัวก่อนที่โจทก์จะเข้ามาปลูกบ้านในที่ดิน จึงเป็นการใช้แทนโจทก์เมื่อรวมระยะเวลาตั้งแต่นายฟุ้งและครอบครัวใช้ทางเดิน พิพาทแทนโจทก์ในปี 2515 ตลอดมาจนกระทั่งโจทก์ใช้ทางเดินพิพาทด้วยตนเองใน ปี 2519 ต่อ ๆ มาจนจำเลยปิดกั้นทางเดินพิพาทเมื่อเดือนเมษายน 2528 ก็เป็นเวลา เกินกว่า 10 ปีแล้ว ทางเดินพิพาทจึงตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 58 ของ โจทก์ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และจำเลยที่ 5 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชวลิต พรายภู-ตัน เวทไว-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |